



[보증금레이더] 임차인 수신 가이드북

수신인: 집인가 님

RED 등급

⚠ 상황 진단 요약

현재 보증금 회수에 중대한 위험이 발생했습니다. 근저당권 최고액의 확대로 경매 개시 가능성과 본압류 위험이 증가했습니다. 등기부 등본의 최근 변경으로 추가 위험이 확인되었으므로 법원 방문 등 적극적 대응이 필요합니다.

✅ 세부 대응 체크리스트

☑ 1단계 [준비]: 상황 파악 및 서류 목록 확정 - 주소/계약 정보, 확정일자, 보증금, 등기부등본 발급 여부 확인; 현재 채권최고액 및 등기사항 변경 확인; 신분증, 연락처, 은행계좌 정보 확보; 필요 시 변호사 상담 예약

☑ 2단계 [방문]: 법원 방문 준비 - 법원 위치/시간 확인; 필요한 서류(신분증, 열람신청서, 등기부등본 사본, 임대차계약서, 확정일자 증빙) 준비; 열람신청서 작성 및 제출 방법 확인; 대리인 동행 여부 결정 및 위임장 준비

☑ 3단계 [작성]: 배당요구신청서 및 서류 작성 - 채권최고액, 배당표 요청 여부, 임차인 정보 입력; 확정일자 및 임차권의 우선변제 여부 검토; 증빙자료(임대차계약서, 납부영수증, 확정일자 확인서) 첨부

☑ 4단계 [제출]: 서류 제출 및 접수 확인 - 법원에 배당요구신청서 및 첨부서류 제출; 접수증/접수번호 확보; 필요 시 수수료 납부 및 원본 대조 확인

☑ 5단계 [확인]: 결과 모니터링 및 후속 조치 - 배당요구 결과 통지 확인; 경매 개시 여부 및 배당 일정 확인; 추가 서류 보완 필요 시 준비 및 변호사 상담 여부 결정; 보증금 회수 계획 재정비 및 실행

🔍 법률 용어 돋보기

[근저당권] 대출 등 채권을 확보하기 위해 부동산에 설정하는 담보권으로, 경매 시 매각대금에서 선순위로 변제를 받는 권리입니다.

[배당요구신청] 법원에 채권자의 권리를 배당절차를 통해 받도록 청구하는 공식 서류이며, 경매에서 우선순위를 고려한 배당을 요구합니다.

[확정일자] 임대차계약에 대해 법적으로 날짜를 확정해 주는 제도이며, 임차권의 우선순위를 강화하는 근거가 됩니다.

[등기부등본] 토지나 건물의 등기 정보를 담고 있는 공적 문서로, 소유권과 담보권의 설정 및 변경사항을 확인할 수 있습니다.

? 예상 질문 & 답변 (Top 5)

Q. Q1. 경매가 진행되면 보증금은 어떻게 보호되나요?

A. 보증금의 보호는 임차인의 최우선변제권 여부와 경매 배당절차에 따라 달라집니다. 근저당권 설정이 우선되는 경우 일부 회수에 제한이 생길 수 있으며, 배당요구를 제때 제출하고 법원의 판단을 기다려야 합니다. 구체적인 금액은 법원 결정에 좌우됩니다.

Q. Q2. 변호사 선임은 얼마나 걸리나요?

A. 초기 상담은 보통 1~2주 이내에 가능하지만, 상황이 긴급할 경우 즉시 연결해 주는 서비스도 있습니다. 다만 법원 일정과 서류 준비 상황에 따라 시간이 좌우되므로 가능한 한 빨리 상담을 시작하는 것이 좋습니다.

Q. Q3. 배당요구신청은 언제까지 해야 하나요?

A. 되도록 빨리 제출하는 것이 안전합니다. 경매 개시 여부가 결정되면 배당요구의 시효나 시점이 제한될 수 있어, 법원 열람 가능 시점에 맞춰 신속히 제출하는 것이 현명합니다.

Q. Q4. 등기부 변경이 나와도 지금 상황에 어떤 영향을 주나요?

A. 등기부 변경은 채권의 우선순위 및 배당 구조에 직접적 영향을 줍니다. 최근 근저당권 설정 금액이 증가했다면, 배당에서의 우선순위와 회수 가능 금액이 달라질 수 있습니다. 법원에 보고된 변경사항을 바탕으로 구체적 회수 가능성을 확인해야 합니다.

Q. Q5. 임차인으로서 지금 바로 할 수 있는 조치는 무엇인가요?

A. 1) 법원 방문 및 열람 신청, 2) 배당요구신청 준비 및 제출, 3) 필요 서류 확보(확정일자, 등기부등본, 임대차계약서), 4) 변호사 상담 의뢰, 5) 보증금 회수 전략 수립 및 서류 보완 대응이 있습니다. 가능한 한 법원 일정에 맞춰 신속히 움직이는 것이 중요합니다.

💬 임대인 발송용 문자 초안

임대인님께: 현재 RED 등급 상황으로 보증금 회수 위험이 매우 높습니다. 법원 방문, 배당요구신청 및 등기부 열람 등 선제 조치를 준비 중이며, 경매 개시 가능성에 대비해 협조를 부탁드립니다. 필요 서류를 공유해 주시면 신속히 대응하겠습니다. 감사합니다.

본 가이드북은 AI 분석 결과이며 법적 효력이 없습니다. 법률 전문가와 상담하세요.